

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עוזד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/5853

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – אי-זכאות לקצבת ילדים להורה שלא שירת בשירות מזכה),
התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 65 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי),
בסעיף 65, בסופו יבוא :

”מסלול שירות” – כל אחד מאלה :

(1) שירות סדיר בצבא הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות
אחרות במשטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות
ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986² (להלן – חוק שירות ביטחון),
ובכלל זה שירות מילואים ;

(2) שירות כעולה חדש בהתאם לפקודות הצבא בעניין הנחיות גיוס
לשירות ביטחון של עולים חדשים לסוגיהם ;

(3) שירות לאומי או התנדבות קהילתית לפי חוק שירות אזרחי,
התשע"ז–2017³ ;

(4) שירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד–
2014⁴ ;

”פקודות הצבא” – כהגדרתן בחוק שירות ביטחון ;

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

³ ס"ח התשע"ז, עמ' 632.

⁴ ס"ח התשע"ד, עמ' 380.

"שירות מזכה" – שירות במסלול שירות במשך תקופה של 18 חודשים לפחות – בגבר, או 12 חודשים לפחות – באישה, או במשך תקופה קצרה יותר אם שוחררו מן השירות לפני תום התקופה כאמור מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959⁵, או אם נספו כאמור בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשי"י–1950⁶, ולמעט תקופות שאינן באות במניין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק שירות ביטחון;".

תיקון סעיף 66 2. בסעיף 66 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הורה מבוטח שלא שירת בשירות מזכה לא יהיה זכאי לקצבת ילדים חודשית לפי פרק זה בעד ילדו, אלא אם כן ניתן לו פטור משירות סדיר מחמת שנמצא בלתי כשר לשירות או פטור משירות מחמת גיל לפי סעיף 36 לחוק שירות ביטחון."

תיקון סעיף 68 3. בסעיף 68 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

"(יב) אם שני ההורים המבוטחים שירתו בשירות מזכה, תוגדל קצבת הילדים המחושבת לפי הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) ב-50%."

ד ב ר י ה ס ב ר

שירות צבאי או לאומי הוא ערך מרכזי בחברה הישראלית. הוא מהווה מרכיב חיוני לביטחון המדינה, ולכידות החברתית ולשוויון בנשיאה בנטל.

הצעת חוק זו נועדה לחזק את הקשר בין החובות המוטלות על האזרח לבין זכויותיו במדינת ישראל ולעודד שוויון בנשיאה בנטל השירות הצבאי או האזרחי. קצבת ילדים היא זכות סוציאלית המוענקת על ידי המדינה וזכויות אלה אינן מנותקות מחובות האזרח.

מוצע לקבוע כי הורה שלא שירת בשירות צבאי או אזרחי, לא יהיה זכאי לקצבת ילדים חודשית לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, אלא אם כן ניתן לו פטור משירות סדיר מחמת גילו או מחמת אי-כשירותו לשרת.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי הורים ששניהם שירתו בשירות צבאי או אזרחי יהיו זכאים להגדלת הקצבה כאמור ב-50%, על מנת לתגמל משפחות שתורמות תרומה כפולה למדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

⁵ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.
⁶ ס"ח התשי"י, עמ' 162.

כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)